

Juzg.N.Trab. N° 79 Bs. As. 24/10/24. Sentencia N° 388/24, Expte. N° 34840/2023
– “Maza Edmundo Vicente c/ Wipro Technologies S.A. s/ juicio sumarísimo”

VISTO:

I.- Edmundo Vicente Maza promueve la presente acción sumarísima en procura del cobro de la suma de dinero que arroja la liquidación que practica en el apartado VII (v. fs. 19), con fundamento en lo normado en los artículos 66 y 76 de la L.C.T. Afirma que ingresó a trabajar para la demandada el 1 de agosto de 2017 y que cumple tareas de “coordinador de logística AA –una categoría inventada por la empresa, según denuncia, porque se encuentra fuera de convenio-. Refiere que su jornada se extiende de lunes a viernes de 9 a 18 horas y que devenga una remuneración de \$ 152.000 netos (al mes de abril de 2023) y que, al respecto, la demandada incumple con la entrega del recibo en los términos del artículo 138 de la L.C.T. Relata que cumple su labor con puntualidad, asistencia y diligencia en sus deberes con arreglo a lo normado en los artículos 62, 63, 83 a 89 de la Ley de Contrato de Trabajo pero que la conducta asumida por su empleador está lejos de ello. Alega que posee cargo gremial y que, a su respecto, el empleador incurre en los incumplimientos que enumera bajo los puntos 1 a 7 del apartado IV que pretende sean reparados a través de la presente demanda –falta de pago de gastos de teletrabajo; falta de entrega en tiempo y forma de los recibos de haberes; falta de actualización del salario respecto de la inflación y de sus compañeros como forma de discriminación por sus funciones gremiales; restricción de uso de la casilla de email de la compañía y/o bloqueo de su usuario; y falta de dación de tareas-. Bajo el apartado V transcribe el intercambio epistolar mantenido con su empleador a propósito del reclamo del reintegro de gastos de celular, internet y energía eléctrica y del pedido de restitución de la casilla de correo. Concretamente solicitó a su empleador, en primer lugar, el reintegro de los gastos de abono de celular de la línea que individualiza que es de su posesión y que utiliza para conectarse a la empresa por los montos y período que indica. Sobre el particular, aclara que, con relación a aquéllos, había cargado las facturas pertinente bajo el “claim” en el portal destinado a dicha función, en tres ocasiones pero que, la primera vez, dicho sistema no operó por problemas técnicos (no tenía acceso al portal); la segunda vez, lo rechazaron manifestando que las facturas no se correspondían con el criterio de fechas que la empresa interpretaba; y la tercera vez, volvieron a rechazarlo manifestado que pertenecían a un período ya vencido y que debían ser cargadas dentro de cada trimestre. En segundo término, persigue el reembolso de los gastos por abono de internet por la suma y períodos que indica; y en tercer y último lugar, el pago de gastos en concepto de energía eléctrica. Asimismo, denunció que, desde el mes de julio del año 2020, no poseía acceso a la casilla de correo electrónico que indica, cuyo acceso vuelve a solicitar; circunstancia que explica la utilización de otra casilla de correo para mantenerse en contacto con su empleador. Refiere que cursó dos misivas en el que efectuó el reclamo por ante su empleador en tal sentido. La primera, del 29 de enero de 2021,

la dirigió a las oficinas ubicadas en la calle Alem 693 piso 5, y denuncia que no fue recibida por la demandada; la segunda, fue cursada al mismo domicilio aunque esta vez al piso 3, y tampoco fue recibida –aunque, según se invoca, éste último guardaba correspondencia con el domicilio de la sede social denunciado ante la IGJ, AFIP y publicada en el Boletín Oficial. Pese a ello, el 23 de febrero de 2021, envía una tercera misiva, esta vez al domicilio surgido de la página <http://www.wipro.com/location/> para que la demandada reajuste su accionar a derecho. Agrega que, el 29 de junio de 2021, cursó una nueva comunicación a la demandada en la que denunció un acto de persecución discriminatoria, por parte de la demandada, que, según denuncia, habría tenido lugar el día 25 de junio de 2021 según la descripción que realiza en la misiva que transcribe a fs. 10 del libelo de inicio. Alega en la misma misiva que tal hecho guardaría vinculación con el reclamo instado por ante el SECCLO en procura del cobro de los pretendidos reintegros y a la circunstancia de que se halla afiliado a la Asociación Sindical Unión Informática y como tal ejerce y acata las medidas de fuerza que dicha entidad ordena a propósito de la situación de crisis laboral y cierre de la empresa (v., en particular, fs. 10 del libelo de inicio). Señala que, el 1 de julio de 2021, finalmente, recibió respuesta por parte de la demandada Wipro Technologies S.A., en los términos de la misiva que transcribe (v. en particular, pág. 11 del escrito de inicio) en la que rechaza la totalidad de sus reclamos por improcedentes y, a la vez, niega la realización de actos discriminatorios y persecutorios que le enrostrara en la citada misiva. En tal contexto fáctico, por vía de la misiva del 7 de julio de 2021, hace efectivo los apercibimientos dispuestos en sus anteriores comunicaciones e informa el inicio de la demanda judicial con fundamento en lo normado por el artículo 76 de la L.C.T. dirigida a obtener el reintegro de gastos y resarcimiento de daños. Continúa con la transcripción del intercambio telegráfico que finalizó recién con la misiva que le cursó a la demandada el 4 de octubre de 2021 en la que, además de reiterar los incumplimientos ya endilgados, le hace saber su designación como Delegado Normalizador, designación que le fue notificada el 6 de septiembre de 2021. En suma el demandante promovió la presente en procura del reembolso de los gastos en los que incurrió en beneficio de la empresa; conducta que, además, según alega, encontraría su motivación en una actitud persecutoria hacia él porque se encuentra afiliado a la Asociación Sindical Unión Informática y, como tal, ejerce sus derechos sindicales en forma activa; prueba de ello es la baja de su casilla de email /cuenta Wipro el día 11/08/2021. Agrega que, a su vez, fue electo delegado de personal ejerciendo la representación sindical en Wipro Argentina S.A., con un mandato desde el 19/11/2021 al 19/11/2023 designación que le fue notificada, en forma fehaciente, a la demandada el 6 de octubre de 2021 (v. fs. 19 “in fine”). En el apartado VI se expone y argumenta acerca de la procedencia del reintegro de gastos y resarcimiento de daños. Reitera y hace hincapié en el carácter persecutorio del obrar de la demandada a su respecto como consecuencia de su afiliación sindical. En el apartado VII practica la liquidación de los rubros cuyo cobro persigue. Solicita la aplicación al caso del interés agravado que prevé el artículo 275 de la L.C.T. frente a la flagrante y sistemática conducta asumida por

la demandada. Bajo los apartados IX y siguientes solicita la actualización del crédito, argumenta, funda y cita jurisprudencia en apoyo de los planteos que formula. Finalmente, ofrece la prueba que hace a su derecho. II.- Wipro Technologies S.A. contesta la acción a tenor del escrito que presenta. Junto a la pormenorizada negativa de los hechos que se exponen al demandar, expone su propia versión de los mismos. En primer lugar, afirma con énfasis que no existe incumplimiento alguno de su parte y, menos aún, algún acto discriminatorio respecto del actor por su condición de delegado sindical. En segundo término, afirma que el reclamo por reintegro de gastos de telefonía celular, internet y energía eléctrica, resulta improcedente. Explica que, de acuerdo a la política interna del grupo Wipro (el cual cuenta con más de 280.000 empleados en el mundo), los reintegros deben ser tramitados mediante remisión de los respectivos comprobantes a través del sistema informático interno de la empresa dentro del trimestre en el que fueron incurridos los gastos y que este sistema encuentra su explicación en la cantidad de reintegros de gastos en una empresa que cuenta, como señaló, con una nómina de más de 280.000 empleados en diferentes países y, de lo contrario, tal actividad se volvería caótica. Alega que en lo que respecta al actor, es él mismo quien reconoce en su demanda que solicitó los reintegros de gastos en forma extemporánea, aduciendo supuestas fallas o deficiencias del sistema informático que, tal como quedará acreditado en autos, no existieron jamás. Alega que, en la misma época a la que se refieren los hechos denunciados por el actor, abonó reintegros de gastos a otros empleados y que ello no constituyó un obrar discriminatorio sino que en tales casos los empleados involucrados habían cumplido con los requisitos de la política interna del grupo para el reconocimiento y reintegro de gastos de telefonía celular e internet (dentro de los topes establecidos en la mencionada política). Por ello, insiste, el reclamo del actor por reintegro de gastos resulta improcedente debido a que no cumplió con los requisitos establecidos por la empresa para la tramitación, reconocimiento y reintegro de gastos. Asimismo, afirma que no han existido respecto de Maza ninguna modificación de condición laboral alguna y, en ese orden, la restitución de condiciones laborales también resulta improcedente. Explica la modalidad adoptada por la empresa para la entrega de los recibos como consecuencia de los cambios profundos operados en la forma de trabajar durante la pandemia del Covid-19 –los mismos pueden ser obtenidos a través de una plataforma denominada “TuRecibo.com” mecanismo respecto de cuya utilización habría accedido según da cuenta el correo electrónico de fecha 08/05/2023 (el cual se acompaña como prueba). Afirma que el actor cuenta con una computadora portátil provista por la empresa y que funciona perfectamente; y que, de hecho, se comunica con sus superiores a través del correo electrónico instalado en dicha computadora. Afirma que es falso que se le hubiera inhabilitado o cerrado el correo electrónico o la cuenta del actor en el sistema informático interno de la empresa; concretamente, sostiene que el actor tiene acceso permanente a su casilla de correo electrónico vicente.maza@wipro.com y envía y recibe correos electrónicos a través de la casilla sin inconvenientes –aclara que, en alguna oportunidad el equipo

de soporte técnico de Wipro detectó que el actor había ingresado contraseñas erróneas en forma repetida y que ello había provocado un bloqueo momentáneo del acceso, el cual fue rehabilitado de inmediato por el equipo de soporte técnico de la empresa-. Por todo lo expuesto y demás consideraciones que formula solicita el rechazo íntegro de la acción promovida en su contra con costas. Producidas las pruebas, quedaron los presentes en estado de resolver;

Y CONSIDERANDO:

I.-En atención al modo en el que hubo quedado trabada la litis observo que la cuestión central a dilucidar en los presentes actuados es si el reembolso de los gastos que denuncia el actor al demandar es o no procedente. Al respecto es menester poner de resalto que, en el caso, se halla fuera de toda controversia que el señor Maza para realizar sus labores al servicio de la demandada hacía uso de su celular, de energía eléctrica y de servicios de internet propios y que la demandada con arreglo a un sistema por ella implementado especialmente a tales efectos, efectuaba el reconocimiento de tales erogaciones para su posterior reembolso. En este sentido cobra relevancia, la postura asumida por la propia demandada que, entre sus negativas, no niega que asumieran los gastos o que no los reembolsaron más aún, niega que al actor "...se le haya denegado el pago de los gastos por teletrabajo..."; y niega que los "claims" (sistema de reclamo interno para pedido de reintegro de gastos) le hayan sido rechazados sin explicación alguna (ver escrito del responde). En ese orden de ideas, la propia demandada señala que "...de acuerdo a la política interna del grupo Wipro...los reintegros deben ser tramitados mediante remisión de los respectivos comprobantes a través del sistema informático interno de la empresa dentro del trimestre en el que fueron incurridos los gastos..." (v. escrito ya citado) y, al respecto, adjunta en la prueba documental "Política interna de tramitación de reintegros de gastos a empleados del grupo Wipro" y "Guía sobre cómo crear Cash Claims" (v. ofrecimiento de prueba y documental v. fs. 7 y siguientes). Lo actuado por la demandada, en principio, se compadece con lo normado en el artículo 76 de la L.C.T. que establece que el empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado del trabajo. Digo, en principio, porque, contrariamente a lo dispuesto en la ley de contrato de trabajo, en el caso, la demandada crea un plazo de caducidad del reclamo de reintegro de gastos "...dentro del trimestre en el que fueron incurridos los gastos...." (ver, en este sentido, la documental citada). Lo señalado, claro está, no implica desconocer que es de buena práctica el establecimiento de mecanismos ordenados y ágiles que permitan llevar adelante el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato de trabajo en debida forma pero, destaco, obvio parece tener que decirlo, el ejercicio del poder de organización no puede violar derechos que integran el orden público laboral del que, como tal, no se puede prescindir. Extremo éste que, como se observa, se hubo verificado en autos por vía de la creación de un plazo de caducidad para el reclamo de los reintegros ajeno a la ley (conf. arg. arts. 12 y 259 de la L.C.T.). Dicho de otro

modo, si bien es cierto que el empleador en uso de las facultades de organización que le son propias puede establecer un mecanismo para cumplir con la obligaciones a su cargo –tal como ocurre con la política interna dispuesta para los reembolsos de gastos-, pero ello no la autoriza a establecer la pérdida de un derecho si éste no es ejercido dentro de los plazos creados por aquél en detrimento de lo dispuesto por la ley de contrato de trabajo. Ello así porque, con arreglo a lo normado en el artículo 256 de la L.C.T., prescriben a los dos (2) años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo y la citada norma dispone “...esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas”; y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 259 de la L.C.T. que expresamente establece que “No hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley.”. Señala el doctor Fernández Madrid que Spota define a la caducidad como “una causa extintiva del derecho subjetivo o del derecho potestativo por no sobrevenir un hecho impeditivo durante el plazo prefijado por la ley” y que, según tal definición, para que se opere la caducidad se requiere: el no ejercicio del derecho a la facultad jurídica y el transcurso del plazo legal. En el caso, aun cuando por vía de hipótesis se considerara que el señor Maza no hizo ejercicio su derecho a solicitar el reintegro de gastos en el plazo fijado por su empleador (trimestralmente), lo cierto es que éste último no se trató de un plazo legal y que, acaso, la pérdida del ejercicio de aquél solo podría estar alcanzada por el instituto de la prescripción defensa que aquí no se hubo invocado (con. arg. arts. 259 y 256 de la L.C.T.). De allí que lo argumentado por la demandada a propósito de la extemporaneidad del planteo no puede ser atendido sin violentar el orden público laboral. II.- En función de las consideraciones expuestas en el apartado que antecede el presente y que excluye de la controversia la evaluación de la temporalidad o no de los reclamos formulados por el actor habré de realizar algunas consideraciones con relación a la procedencia de éstos. En primer lugar señalo que, al respecto, cobra relevancia la conducta silenciosa asumida por la demandada frente a lo solicitado por el actor en el intercambio telegráfico descripto y del que de cuya autenticidad da cuenta la inobservada prueba informativa dirigida a la oficina postal. En particular, ante lo solicitado en la carta documento que le cursó con fecha 9 de febrero de 2021. Repárese que, si bien es cierto que dicha comunicación fue devuelta por “domicilio cerrado con aviso”, no menos verdad es que fue dirigida al domicilio desde el que la propia demandada cursó sus misivas que, además, se corresponde con el asentado en el escrito de responde (v. escritos constitutivos; documental adjunta a tales escritos, inobservada informativa dirigida a la oficina postal). En tales condiciones, aquélla comunicación se debe reputar como eficaz porque sabido es que el carácter recepticio de las comunicaciones no existe que necesariamente el destinatario tenga conocimiento efectivo de la comunicación. Es suficiente para ello que el mensaje hubiera podido llegar a destino si aquél hubiera obrado con la diligencia necesaria a esos fines. Si se ha dejado aviso de visita, como ocurrió en el caso, y no se halla controvertido el domicilio al que fue dirigido y el interesado no retiró del Correo la misiva, ello

deja a las claras una actitud impropia de las buenas relaciones laborales (art. 63 L.C.T.). De ello se sigue que, a su respecto, resulte operativo lo normado en el artículo 57 de la L.C.T. (conf. arg. art. 263 del C.C.y C.N.). Desde tal perspectiva corresponde, en principio, tener por ciertos los incumplimientos y demás hechos expuestos en dicha misiva (infructuosos reclamos de pedidos de reembolso del gasto del celular en sistema claim; del gasto derivado del abono de internet y de energía eléctrica por los períodos y montos que se consignan y la imposibilidad de acceder a la casilla de correo electrónico desde el mes de julio de 2020). Sentado lo expuesto, advierto que la demandada no hubo aportado prueba alguna tendiente a revertir la presunción anotada. Por el contrario, e incluso dejando de lado los efectos de ésta última, observo que, contrariamente a lo afirmado en el responde, la demandada no acreditó lo por ella afirmado en orden a que “....niega que los claims hayan sido rechazados sin explicación alguna...” (v. escrito del responde); aseveración que no solo implicó la recepción de los claims enunciados al demandar –y en el intercambio telegráfico- sino que, dado los términos en los que fue formulada, la obligaba a demostrar la explicación que se habría brindado al trabajador en oportunidad de su rechazo. Digo ello porque, en dicho responde, ni siquiera se indicó cuál habría sido la respuesta que habría justificado el rechazo denunciado, más allá de la inatendible defensa de la extemporaneidad del reclamo y porque según se desprende de la inobservada pericia informática el profesional interviniente no pudo revisar en el sistema de la compañía la existencia de los “claims” porque fue la propia demandada quien no proveyó la información pertinente. Lo apuntado conduce a tener por demostrado los hechos que, sobre el particular, denunció el accionante en orden no solo a la falta de reconocimiento por parte de la demandada de los gastos de reembolso objeto de reclamo sino también a los inconvenientes de índole tecnológico de acceso al portal invocados por el actor. Asimismo, también se halla demostrado que la cuenta de correo vicente.maza@ wipro.com se encuentra bloqueada (conf. art. arg. análogo. art. 55 de la L.C.T.; arts. 377 y 386 del C.P.C.C.N.). Finalmente, corresponde señalar que, pese a los propios términos del responde –máxime teniendo en cuenta, incluso, la política interna de tramitación de reintegros de gastos- y lo normado en el artículo 76 de la L.C .T., la demandada no suministró documentación alguna que dé cuenta de los reembolsos abonados durante los años 2020 a 2023 en concepto de gasto de celular, internet y electricidad (v., en particular, pregunta 16 de la pericia contable también inobservada por parte de la accionada). Es cierto que, la demandada impugnó el informe expresamente en este punto y, al respecto, afirmó que tal información resultaría de lo asentado en el libro Diario que habría sido puesto a disposición del profesional aunque, según señala éste último al contestar la citada observación, contó con un tiempo acotado por decisión de la primera que no le permitió encontrar la información concreta sobre el particular –extremo que fue consentido por la demandada que nada dijo sobre el particular- y, destaco, tampoco fue siquiera enunciada en su responde o en oportunidad de observar la pericia. En tales condiciones, corresponde considerar que sobre el particular la demandada no ha aportado la documentación necesaria para que le profesional evacúe los puntos

de pericia ordenados en el auto de apertura a prueba (conf. arg. arts. 163 del C.P.C.C.N.; arg. análog. art. 386 del C.P.C.C.N.). En función de todas las consideraciones expuestas, en particular la conducta asumida por la demandada reseñada hasta aquí y lo normado en el ya citado artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde hacer lugar al reclamo de reembolso de gastos pretendido por las sumas denunciadas en el inicio que guardan correspondencia con lo que arroja la documental adjuntada al demandar (documental 1; documental 2; documental 3; y documental 4) y los inobservados informes brindados, respecto de los gastos de telefonía celular, por Telecom (por el período ene-mayo 2020) y por Claro (por los meses octubre y noviembre 2020; v. en particular, fs. 73 y 74), por la suma de \$ 5.254,55; respecto de los gastos de internet, por Telecentro (por el período oct-nov-diciembre 2020), por la suma de \$ 5.226; y respecto de los gastos de energía eléctrica por Edenor (por el período marzo-diciembre de 2020), por la suma de \$ 34.809,66 (conf. arg. arts. 55, 57, 76 sigs. y ccdtes. de la L.C.T.; arts. 163, 377 y 386 del C.P.C.C.N.). Asimismo, en función de los términos del reclamo, también corresponde se ordene a la demandada a que mantenga habilitada la cuenta de email correspondiente al actor bajo apercibimiento de astreintes (conf. art. 804 del C .C.yC.N.)

III.- Las fundamentaciones vertidas brindan, a mi ver, adecuado sustento en tanto se aborda lo central de la controversia que conduce a este pronunciamiento, razón por la que no corresponde más análisis incluso de otros elementos de la causa por inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido y en materia probatoria se ha sostenido que “...los jueces tienen únicamente el deber de expresar en sus sentencias la valoración de las pruebas esenciales y decisivas” (ver, Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado con los Código Provinciales, t. II, 1ª edit. Astrea de Alfredo y Ricardo De Palma, Buenos Aires, 1999, al concluir el comentario del art. 386 del CPCCN). En ese mismo orden de ideas, además, ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha señalado que “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio” (C.S.J.N. en autos “Tolosa, Juan C. c/ Cía. Argentina de Televisión S.A.”, del 30/04/74, La Ley, T.155, pag. 750, número 385). A todo evento señalo que no paso por alto los argumentos brindado al demandar respecto de otros incumplimientos que se enuncian pero, destaco que, de la íntegra lectura del escrito de inicio se advierte que, con relación aquéllos, no existe un reclamo concreto que justifique me pronuncie más allá de lo que aquí se concluye. Sobre el particular no se debería perderse de vista, que de acuerdo con la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces deben abstenerse de emitir pronunciamientos cuando los mismos sólo poseen un mero interés dogmático o académico por haber desaparecido la finalidad del litigio (Fallos 250:80; 257:227 y 293:520, entre muchos otros). En consecuencia, no existiendo agravio susceptible de consideración a efectos de salvaguardar derecho alguno que pudiera verse conculcado, emitir opinión, tendría un mero interés académico o dogmático, lo cual está vedado a los magistrados, cuando no existe colisión efectiva de derechos

(conf. fallos 250:80; 257:227 y 293:520). IV.- En razón de las consideraciones hasta aquí expuestas corresponde hacer lugar a la acción entablada y condenar a la demandada al pago de la suma de \$ 45.290,21 (cuarenta y cinco mil doscientos noventa pesos con veintiún centavos) en concepto de reembolso de los gastos detallados en el considerando que antecede el presente. Con arreglo a lo decidido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones Trabajo, cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 –conf. ley 25.561-, norma que veda la repotenciación de las deudas dinerarias, y corresponde aplicar como método de ajuste el IPC elaborado por el INDEC desde la exigibilidad de los créditos reconocidos hasta su efectivo pago y sobre ese resultado aplicar un interés puro del 3% anual. Para así decidir la citada Sala señala que “El proceso hiperinflacionario que viene azotando al país desde hace ya tiempo lleva a buscar vías alternativas para evitar la pérdida total de significación de las condenas al advertir que las tasas vigentes en el sistema bancario según publicaciones del Banco Central de la República Argentina, aplicadas de manera lineal o recta – es decir por mera sumatoria y sin capitalizaciones periódicas o por acumulación- arrojan resultados totalmente distorsivos que, en algunos casos, llegaban a reducir a menos de un 20 % de su valor originario al monto adeudado. Efectuadas las compulsas y comparaciones pertinentes se evidencia que ninguna de las tasas bancarias publicadas por entidades oficiales, aplicadas en forma lineal, ni aun computando una única capitalización de intereses al tiempo del traslado de la demanda, arrojan resultados que reflejen el valor real del crédito reconocido teniendo en cuenta la capacidad que él tenía para la adquisición de bienes y servicios al tiempo de hacerse exigible, por lo que cabe descartar la aplicación de intereses –no capitalizables con cierta periodicidad- para obtener un resultado económico a valores actuales justo y equitativo para ambas partes. Del precedente de la CSJN in re “Valdéz, Julio H. c/Cintioni, Alberto D.” (Fallos: 301:319) pueden extraerse como premisas: a) la actualización de créditos laborales responde a un imperativo de justicia; b) El contenido alimentario de las prestaciones salariales e indemnizatorias, y la situación de emergencia en que normalmente se devengan estas últimas, refrendan la necesidad de ajuste; c) El reajuste no hace a la deuda más onerosa, sino que mantienen su valor real; d) El envilecimiento de la moneda impone eliminar los efectos perniciosos de aquella en función de la demora en percibir los créditos que corresponde a los dependientes, e) Si se habilita al deudor a desobligarse transfiriendo un valor económicamente inferior al que hubo de entregar en caso de haber satisfecho en término la obligación, se produce una afectación de los derechos del acreedor; f) La alteración nominal del monto de la deuda no implica modificar la sustancia jurídica de lo decidido en pronunciamientos firmes, tal alteración no menoscaba la cosa juzgada sino que salvaguarda la justicia de la decisión; g) El derecho a la justa retribución y la protección contra el despido arbitrario imponen la aplicación de ajustes sobre los créditos laborales insatisfechos; h) Los efectos de la mora no pueden ser trasladados al acreedor laboral y ello abarca lo que no pudo ser previsto o evitado; f) la indexación tiene fundamento constitucional” (conf. CNAT, Sala II, Expte. N°

17755/2021, “Villareal, Carlos Javier c/Sygenta AGRO SA s /despido”, S.D. nro. 26/08/2024). Los fundamentos anotados justifican la decisión adoptada sobre el particular en el presente caso. El pedido orientado a que se declare temeraria o maliciosa la conducta asumida en la controversia no ha de prosperar. En efecto, la circunstancia de que el litigante resulte vencido o que se haya rechazado su defensa no alcanza para calificar la conducta como temeraria y maliciosa; ello así porque comparto el criterio según el cual se debe conjugar el derecho de defensa con la necesidad de reparar los daños causados por la conducta procesal asumida por quien hubiere excedido los límites de aquél de modo manifiesto. En el caso particular de autos, considero que no surge de un modo claro y categórico que la conducta que se atribuye -para obtener aquella declaración haya tenido exclusivamente un propósito obstruccionista o meramente dilatorio y aun existiendo una duda razonable me parece más apropiado estar al principio de amplitud de defensa, por lo que cabe rechazar la solicitud en tratamiento. V.- En atención a la forma en la que ha quedado resuelta la presente controversia corresponde se declaren las costas a cargo de la demandada vencida (conf. arg. art. 68 del CPCCN)(...).

Por todo lo expuesto,

FALLO: 1) Hacer lugar a la acción entablada por Edmundo Vicente Maza contra Wipro Technologies S.A. y condenar a esta última a pagarle, dentro de los cinco (5), por depósito en autos la suma de cuarenta y cinco mil doscientos noventa pesos con veintiún centavos) \$ 45.290,21, con los intereses indicados en el considerado respectivo y a mantener habilitada la casilla de email del actor habilitada, bajo apercibimiento de imponer astreintes. 2) Declarar las costas a cargo de la demandada vencida. 3) [Omissis].

Cecilia M. Murray